

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

PUERTO RICO FLUID SYSTEMS, LLC.; JOSÉ A. MCFALINE LÓPEZ	CASO NÚM.:MZ2025CV0029
DEMANDANTE	
vs	SOBRE:
JOSÉ O. HERNÁNDEZ BELLO	INJUNCTION
DEMANDADA	

MOCIÓN ASUMIENDO REPRESENTACIÓN LEGAL
Y SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada, **JOSÉ O. HERNÁNDEZ BELLO**, representado por su abogado que suscribe, quien respetuosamente EXPONE y SOLICITA:

1. En el día de hoy hemos sido contratados por la parte demandada para representarlo en el trámite del caso de epígrafe.
2. Se solicita del Honorable Tribunal acepte al abogado que suscribe como representante legal de la parte demandada compareciente.
3. El doce (12) de junio de 2025, la Parte Demandada fue emplazada con una solitud de remedio de urgencia ENMENDADO solicitando se le conceda remedios relacionados con una alegada controversia entre los administradores de la corporación Puerto Rico Fluid Systems, LLC.
4. La solicitud de remedios presentada enumera en sus alegaciones unos actos del demandado que supuestamente le conceden a la corporación demandante remedios sin que se hayan enumerado los alegados actos del demandado para los cuales hay remedios adecuados que contiene la ley de corporaciones de Puerto Rico, 14 LPRA § 3501, et seq.
5. Como cuestión de realidad, el demandante José A McFaline López y el demandado José O. Hernández Bello, son y tienen discreción completa para la administración y manejo de todos los asuntos de la corporación demandante,.Véase Exhibit #1: Artículo 6.1.
6. El Injunction solicitado no es el vehiculo procesal ni sustantivo apropiado para que este Tribunal examine, niegue o conceda los remedios solicitados por la parte demandante. El Artículo 19.10 de la ley de corporaciones 14 LPRA § 3960 provee los remedios apropiados para la consideración, concesión o negación de los remedios solicitados por la parte demandante. Esto se conoce como una Acción Derivativa al amparo de la ley de corporaciones y el articulo citado.
7. Al examinar la demanda, es evidente que la misma se refiere a una controversia entre los miembros de una corporación (Puerto Rico Fluids System, LLC) creada en el 2017 al amparo de la ley de corporaciones de

Puerto Rico. Ninguna de las controversias indicadas en la querella pueden ser resueltas por este Honorable Tribunal en la presente acción, toda vez que las mismas corresponden al Tribunal Superior de Puerto Rico en una demanda ordinaria (Acción Derivativa bajo la ley de Corporaciones). Esto se llama una acción derivativa, reglamentada por el Artículo 19.10 de la ley, 14 LPRA § 3960. Se ha establecido que los directores y oficiales corporativos tienen un deber de velar por los mejores intereses de la corporación y de todos sus accionistas. *Eastern Sands, Inc. v. Roig Comm. Bank*, 140 DPR 703 (1996). Sin embargo, cuando estos incumplen con dicho deber, los accionistas pueden verse precisados a vindicar sus propios derechos, así como los de la corporación, ya sea mediante una acción derivativa o una acción directa. *Rivera Sanfeliz et. al. v. Junta. Dir. First Bank*, 193 DPR 38 (2015). En lo pertinente, una acción derivativa es una reclamación judicial de una causa de acción a favor de la corporación que inician los accionistas en aquellas ocasiones en que la propia corporación, sus directores u oficiales corporativos, han fallado en reclamar los derechos de esta contra aquellas personas, externas o internas, que le han ocasionado algún daño. Véase, C. Díaz Olivo, *Corporaciones: Tratado sobre Derecho Corporativo*, Colombia, 2016, pág. 418. El Injunction no es el vehículo procesal adecuado para esta demanda.

8. De conformidad con las disposiciones legales pertinentes, se señala a ese Honorable Tribunal que la demanda de epígrafe debe ser desestimada por razón de falta de jurisdicción sobre la materia. La parte querellante carece de legitimación activa para proseguir este caso ante este Honorable Tribunal, que de conformidad con la ley citada no tiene jurisdicción para atender los reclamos que hace la parte demandante en este caso. Véase Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 15). Véase además a: *Alvareztorre Muñiz v. Sorani Jiménez*, 175 DPR 398 (2009).
9. La Regla 57.3 sobre Injunction Preliminar 32 LPRA Aap. V, Regla 57.3, dispone que "Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o injunction preliminar, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes:
 - (a) la naturaleza del daño a que esta expuesto la parto peticionaria;
 - (b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;
 - (c) la probabilidad de que la parte promovonte prevalezca;
 - (d) la probabilidad de que la causa se torne académica;
 - (e) el impacto sobre el interés publico del remedio que se solicita;
 - (f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria."

Un examen de la acción radicada demuestra que ninguno de los remedios

posibles se han alegado adecuadamente ni se ha presentado evidencia de clase alguna que justifique el remedio de interdicto solicitado.

10. En atención a las disposiciones de ley citadas, procede como cuestión de derecho que este caso sea desestimado

POR TODO LO CUAL, se solicita de ese Honorable Tribunal, tome conocimiento de lo anteriormente informado, se acepte la representación legal antes anunciada y se declare **HA LUGAR** la solicitud de desestimación del caso de epígrafe, y que se conceda además los remedios que en derecho proceda.

NOTIFICACIÓN: En esta misma fecha se ha notificado copia de esta moción a la Parte Demandante José A. McFaline López, a su dirección en Estancias del Río Calle Canas, Hormigueros, PR 0660, y a su correo electrónico en: mac@prfluid.com y al abogado de la Parte Demandante PUERTO RICO FLUID SYSTEMS, LLC., Lcdo. Alex S. Valentín Lugo, RUA # 23124, a su dirección en 3501, PMB 286, Juana Díaz, 00795 y a su dirección de e-mail: lcdo.valentinlugo@gmail.com.

En Mayagüez, Puerto Rico, a 1 de julio de 2025.

MODESTO BIGAS MÉNDEZ LAW OFFICE

Abogados Parte Peticionaria-Reconvenida

PO Box 7462

Ponce, PR 00732-7462

Tel. 787-844-1444; Fax 787-842-4090

Por: *f/ Modesto Bigas Méndez*

MODESTO BIGAS MÉNDEZ

RUA. 6031, Col. Núm. 7258

modestobigas@yahoo.com